

적극행정 면책심사신청 안내

감사원 감사 및 행정중심복합도시건설청 자체감사를 받는 공무원 또는 감사대상 부서의 장은 감사 중 지적된 사항에 대하여 「행정중심복합도시건설청 적극행정 지원제도 운영규정」에 따라 다음과 같이 적극행정 면책심사를 신청할 수 있음을 알려드립니다.

1. 신청권자 : 감사를 받는 부서의 장 또는 공무원 본인

2. 신청기간 : 감사 진행 중 또는 감사 종료 후

3. 적극행정 면책 요건(제18조)

- 감사를 받는 공무원 등의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 감사를 받는 공무원 등이 대상 업무를 적극적으로 처리하였을 것
- 감사를 받는 공무원 등의 행위에 고의나 중대한 과실이 없을 것
 - 감사를 받는 공무원 등과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
 - 대상 업무의 처리과정 등에 중대한 절차상 하자가 없을 것
- 기타 「행정중심복합도시건설청 적극행정 지원제도 운영규정」 제18조 및 제19조에 따른 사항

< 면책 제외대상 >

- 금품을 수수한 경우
- 고의·중과실, 무사안일 및 직무태만의 경우
- 자의적인 법 해석 및 집행으로 법령의 본질적인 사항을 위반한 경우
- 위법·부당한 민원 수용 등 특혜성 업무처리를 한 경우
- 기타 위 각호에 준하는 위법·부당한 행위를 한 공무원